



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Expediente N° S01: 0124663/2015 (Conc. 1241) WG-CA

DICTAMEN N° 277

BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita por el Expediente N° S01:0124663/2015 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "GRUPO PEÑAFLORES S.A., PEÑAVID, TWG SH LLC y THE WINE GROUP INC. S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1241)" que tramita por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 5 de junio de 2015 ante esta Comisión Nacional consiste en la adquisición por parte del GRUPO PEÑAFLORES a través de sus sociedades denominadas GRUPO PEÑAFLORES S.A. (en adelante "GRUPO PEÑAFLORES") y PEÑAVID S.A. (en adelante "PEÑAVID" o de manera conjunta "Los COMPRADORES ") del 100% de las acciones de la empresa BODEGA SAN MARTIN S.A. (en adelante "BSM" y previo a la presente operación denominada TWG ARGENTINA S.A.) de propiedad de las empresas denominadas TWG SH, LLC y THE WINE GROUP, INC. (en adelante en forma conjunta "LOS VENDEDORES").
2. GRUPO PEÑAFLORES y PEÑAVID formularon en fecha 29 de mayo de 2015 una Propuesta Irrevocable (en adelante "LA OFERTA") para adquirir de THE WINE GROUP INC. y de TWG SH LLC la totalidad de las Acciones de la bodega BSM.
3. BSM posee instalaciones para el almacenamiento y elaboración de vino en el inmueble sito en la calle Rawson, San Martín, Provincia de San Juan, el cual está compuesto por dos parcelas.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

4. Con anterioridad a la operación notificada, GRUPO PEÑAFLORE ya alquilaba a BSM la bodega que se transfiere mediante la presente operación. Activos que, con anterioridad a dicha locación, no eran utilizados para elaborar ni para vender vinos, ni para producción propia, ni para terceros.
5. Cabe agregar además que, en la presente operación, GRUPO PEÑAFLORE no adquiere marcas de vinos para comercializar, ni viñedos, ni tierras para cultivar ni clientela que pertenezca a BSM.
6. El cierre de la operación notificada tuvo lugar en fecha 29 de mayo de 2015, conforme la Oferta y la aceptación que fueran cursadas por las partes notificantes.¹ Se halla agregada a fs. 570/575 el Acta de Directorio de fecha 29 de mayo de 2015 en la cual se trata en la sede social de TWG ARGENTINA S.A. (anteriormente denominada TWG ARGENTINA S.R.L.) la renuncia de los directores designados por los Vendedores y se convoca a Asamblea para designar a los nuevos directores y tratar el cambio de designación social de la anteriormente denominada TWG ARGENTINA S.A. por el de BSM., decisión tomada de manera unánime, de conformidad con lo establecido por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550.
7. La operación fue notificada el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Compradora

8. GRUPO PEÑAFLORE es una sociedad anónima constituida y vigente de acuerdo a la legislación de la República Argentina, que se dedica a la producción y comercialización de vinos de mesa, jugos listos para beber, jugos concentrados y gaseosas.
9. GRUPO PEÑAFLORE absorbió mediante fusión a BODEGAS y VIÑEDOS LA ROSA S.A., que era una empresa del grupo que se dedicaba a la elaboración y comercialización a

¹ Conforme constancia de la Oferta Irrevocable y del Contrato de Compraventa celebrado entre las partes notificantes obrante a fs.88/106.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

granel de vinos y mosto; La fusión se halla inscripta ante la Inspección General de Justicia, en la que GRUPO PEÑAFLORES es la absorbente y será la continuadora de BODEGAS Y VIÑEDOS LA ROSA S.A.²

10. PEÑAVID S.A. es una empresa cuya actividad principal es el desarrollo y explotación de actividades agropecuarias. Esta sociedad es controlada por GRUPO PEÑAFLORES S.A. con un 97,58 %.
11. JUGOS y VINOS ANDINOS S.A. es una sociedad dedicada a la elaboración y comercialización de jugos concentrados de uva y de otros productos derivados tales como vinos y mosto. GRUPO PEÑAFLORES S.A. posee el 15% del capital de esta sociedad.
12. COMPAÑÍA GENERAL de BODEGAS y VIÑEDOS S.A., es una sociedad cuya actividad es la inversión en sociedades. Se encuentra controlada por GRUPO PEÑAFLORES con un 97%.
13. SUTER S.A., es una sociedad cuya actividad principal es la elaboración de vinos. Se encuentra controlada por COMPAÑÍA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S. A. con un 98,64%.
14. TEROLD INVEST S.L., la empresa controlante de GRUPO PEÑAFLORES, es una sociedad holding extranjera que no desarrolla actividad comercial alguna, resultando tenedora de acciones de otras empresas, con una participación social del 92,68%.

I.2.2. Por la parte Vendedora

15. TWG SH, LLC, Inscripción en el Registro de Sociedades Varias bajo el N° 307 del Registro Público de Comercio de San Juan bajo el art. 123 Ley 19.550 (la sociedad fue inscripta originalmente como TWG SOUTH AMERICA LLC y fue posteriormente objeto de un cambio de denominación). La compañía no posee número de CUIT o CDI. El 100% de sus acciones son titularidad de THE WIN GROUP LLC.

² De conformidad con la documental que fuera requerida a los notificantes y luce agregada a fs. 589/623.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

16. THE WINE GROUP, INC. Inscripción en el Registro de Sociedades Varias bajo el N° 308 del Registro Público de Comercio de San Juan bajo el art. 123 Ley 19.550. La compañía no posee número de CUIT o CDI. El 100% de sus acciones son propiedad de THE WINE GROUP LLC.

I.2.3. El Objeto de la Operación

17. BSM posee instalaciones para el almacenamiento y elaboración de vino en el inmueble sito en el partido de San Martín, provincia de San Juan, el cual está compuesto por dos parcelas, según el siguiente detalle:
- a) parcela de 29 hectáreas y 4759,89 metros cuadrados (de acuerdo con el título de propiedad), sita en la Calle Rawson, Partido de San Martín, Provincia de San Juan; y
 - b) parcela de 6 hectáreas y 9700,67 metros cuadrados (de acuerdo con el título de propiedad), sita en la Calle Rawson, San Martín, Provincia de San Juan, nomenclatura catastral 12-52-540354. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de San Juan bajo el número 85, folio 85, tomo 01 de San Martín, año 1945. Plano 12-1326-98, lote 2.
18. El predio de 29 hectáreas corresponde a la bodega propiamente dicha y las 6 hectáreas corresponde a instalaciones anexas en donde se realizan todos los tratamientos de afluentes.
19. Las parcelas de bodega BSM, adquiridas por GRUPO PEÑAFLORES con motivo de la operación notificada, no poseen tierras aptas para el cultivo, razón por la cual no hay ni habrá en el futuro viñedos aptos para su explotación.
20. La bodega BSM es la continuadora de TWG Argentina S.A. (quién a su vez antes de la concentración económica se denominaba TWG Argentina S.R.L). Conforme a lo establecido en el contrato de compraventa de acciones, al cierre de la concentración económica se aprobó cambiar el nombre de la sociedad (sección 10.1 (iii)). Por lo que con independencia de la registración que se efectuará ante el Registro Público de Comercio de San Juan, a



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

partir de la aprobación societaria de la modificación del nombre la sociedad debe ser identificada por su nuevo nombre, es decir "BSM".

21. BSM es una compañía cuyo objeto social incluye: i) la realización toda clase de operaciones inmobiliarias, ii) la representación, importación, exportación, consignación, compraventa y distribución de mercaderías, materia primas y productos elaborados o semielaborados relativos a su actividad; (iii) la inversión o aporte de capitales a cualquier clase de empresas o sociedad por acciones existentes o por constituirse, comprar, vender o negociar títulos, acciones, debentures y otorgar créditos con o sin garantías reales en concordancia con su actividad.
22. Sin perjuicio de lo expuesto la única actividad desarrollada por TWG ARGENTINA S.A. en nuestro país, consiste en dar en locación a GRUPO PEÑAFLORES S.A. los Inmuebles ubicados en el Partido de San Martín, provincia de San Juan.
23. Asimismo, como es de estilo en este tipo de operaciones, en el contrato de compraventa de acciones se estableció que los Vendedores no pueden competir con los Compradores durante el plazo de 1 año (sección 11.1).
24. El cierre de la Operación ocurrió en fecha 29 de mayo de 2015, por lo que la presente fue notificada en legal tiempo y forma al quinto día hábil del cierre de la operación previamente mencionado.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

25. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8º de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
26. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6º, inciso c) de la Ley N° 25.156.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

27. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

28. Con fecha 5 de junio de 2015, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
29. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 5 de enero de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 continuaría suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en la misma providencia, plazo que comenzó a correr el día hábil posterior a la presentación de fecha 4 de enero de 2016. Dicha providencia se notificó a los presentantes en fecha 6 de enero de 2016.
30. Respecto de la obligación que impone el Artículo 16° de la Ley N° 25.156, cabe destacar que en el caso bajo estudio esta Comisión Nacional no libró el oficio al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, siguiendo lo manifestado por dicho organismo en oportunidad de expedirse en la Concentración Económica N° 1029, indicando que mediante el Decreto N° 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991, ratificado por la Ley N° 24.307, se limitaron las facultades del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA que fueron otorgadas por la Ley N° 14.878, a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas, vedando sus facultades vinculadas a la regulación y comercialización. No obstante, lo expuesto, en dicha oportunidad el INSTITUTO mencionó que la operación no provocaba ninguna dificultad para el cumplimiento del control de genuinidad y aptitud para el



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

consumo de los productos amparados por la Ley N° 14.878.³

31. Luego de varias presentaciones, con fecha 10 de noviembre de 2017 las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

32. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición de la totalidad de acciones de Bodegas San Martín por el grupo PEÑAFLO, a través de las sociedades GRUPO PEÑAFLO y PEÑAVID.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto)

	Empresas afectadas	Actividad económica principal
Empresa objeto:	- BODEGA SAN MARTÍN	Bodega para la elaboración y almacenamiento de vinos ubicada en San Juan. Al momento de la notificación era alquilada por el grupo adquirente. No posee tierras para cultivo.
Grupo comprador: PEÑAFLO	- GRUPO PEÑAFLO	Produce y comercializa vinos de mesa, jugos listos para beber, jugos concentrados y gaseosas.
	- PEÑAVID S.A.	Produce vid para vinificar en Valle de Tulum y Valle de Pedernal, Prov. San Juan.
	- SUTER S.A.	Elabora y fracciona vinos en el departamento de San Rafael, Prov. de Mendoza.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

33. Tal como se consigna en la tabla precedente GRUPO PEÑAFLO alquilaba a BSM para la producción de vino los activos que se transfieren mediante la presente operación. Además,

³ GRUPO PEÑAFLO S.A. Y FINCA EL SOCORRO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART 8. DE LA LEY 25.156 (CONC. 1029), Dictamen N° 1339 de fecha 30 de septiembre de 2016 – Resolución N° 349/2016 de fecha 18 de noviembre de 2016.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

según informan las partes, GRUPO PEÑAFLORE no adquiere en esta concentración marcas de vinos para comercializar, viñedos, tierras para cultivar, ni clientela de BSM.

34. La bodega objeto tiene una capacidad de procesamiento de 750.000 quintales de uva⁴ por lo que GRUPO PEÑAFLORE incrementa su capacidad de procesamiento en instalaciones propias de 770.000 quintales a 1.520.000 quintales, lo que equivale a aproximadamente el 5,8 % de la producción de uvas para vinificar a nivel nacional⁵ ⁶.
35. En producción de vino a granel la bodega objeto produce aproximadamente, 480.000 hectolitros, equivalentes al 2% nacional⁷. Por su parte el grupo adquirente pasaría de una elaboración en instalaciones propias de 2,3 millones de hectolitros a cerca de 2,8 millones de hectolitros, lo que representa el 18,4 % de la producción total nacional⁸ ⁹.
36. Cabe mencionar que PEÑAFLORE, como grupo, también incrementa su capacidad de fraccionamiento de vino, pero en este caso tal expansión se debe a una inversión mediante la cual se instaló la línea de fraccionamiento de la bodega objeto.

IV.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

37. Habiendo sido analizada la documentación aportada por los notificantes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES celebrado en fecha 29 de mayo de 2015, entre GRUPO PEÑAFLORE y PEÑAVID por la parte compradora y por la parte vendedora THE WINE

⁴ La producción de BSM se distribuye entre las distintas calidades de vinos de la siguiente manera: 19 % a vinos Premium, 80 % a vinos Finos y en un 1 % a mostos.

⁵ Según el INV, el total de uvas destinadas a vinificar en la totalidad del territorio argentino es de 25,8 millones de quintales, para 2014.

⁶ Nótese que esta medición sobreestima la participación del Grupo Adquirente por cuanto si se considerara la capacidad de procesamiento instalada en el país en lugar de lo efectivamente procesado el coeficiente indicado sería menor.

⁷ Las partes refieren que en Argentina existen bodegas con capacidades cercana a los 24 millones de hectolitros habilitadas por el INV.

⁸ El INV refiere un total de vinos elaborados a nivel nacional de 15,2 millones de hectolitros, para 2014.

⁹ Cabe precisar que dentro de la Provincia de San Juan el grupo adquirente a través de PEÑAVID produce el 2,1% del total de uva para vinificar (129.331 quintales) en tanto la bodega objeto, explica el 15,3% de la demanda de uvas para vinificar.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

GROUP INC y TWG SH LLC, en la SECCION XI. COMPROMISOS POST-CIERRE, se ha dispuesto la Cláusula 11.1 de No Competencia y No Captación por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de cierre de la operación. En referencia ello, las partes contratantes pactaron como obligación adicional, el cobro de penalidades económicas fijadas en dólares estadounidenses ante el caso de incumplimiento por la parte vendedora.

38. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
39. Por ello las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1, en la Causa 25.240/15/CA.¹⁰
40. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
41. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
42. Por tanto, y aplicando al caso bajo análisis la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, cabe remarcar que la operación notificada no presenta ningún

¹⁰ Dicha sentencia explica que "... la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato."



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual las restricciones accesorias acordadas en el marco de la transacción, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

V.CONCLUSIONES

43. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
44. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte del GRUPO PEÑAFLORE a través de sus sociedades denominadas GRUPO PEÑAFLORE S.A. y PEÑAVIDE S.A. del 100% de las acciones de la empresa BODEGA SAN MARTIN S.A., de propiedad de las empresas denominadas TWG SH, LLC y THE WINE GROUP, INC., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
45. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y la Licenciada María Fernanda Vicens no suscriben el presente por estar en comisión oficial.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1241 - Dictamen

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:20:20 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:18:23 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:00 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:29:01 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0124663/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
(CONC.1241)

VISTO el Expediente N° S01:0124663/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada en fecha 5 de junio de 2015, consiste en la adquisición por parte de GRUPO PEÑAFLORES a través de las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVID S.A. del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma BODEGA SAN MARTIN S.A., previo a la presente operación denominada TWG ARGENTINA S.A., de propiedad de las firmas TWG SH, LLC. y THE WINE GROUP, INC.

Que la firma GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVID S.A. formularon en fecha 29 de mayo de 2015 una Propuesta Irrevocable para adquirir de THE WINE GROUP INC. y de TWG SH LLC la totalidad de las Acciones de la bodega la firma BODEGA SAN MARTIN S.A.

Que la firma GRUPO PEÑAFLORES S.A. ya alquilaba a la firma BODEGA SAN MARTIN S.A. la bodega que se transfiere mediante la presente operación.

Que el cierre de la operación notificada tuvo lugar el día 29 de mayo de 2015.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000 del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 277 de fecha 7 de diciembre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio: autorizar la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte de la firma GRUPO PEÑAFLORES a través de las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVID S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma BODEGA SAN MARTIN S.A., de propiedad de las firmas denominadas TWG SH, LLC y THE WINE GROUP, INC., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición por parte de GRUPO PEÑAFLORES, a través de las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVID S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma BODEGA SAN MARTIN S.A., de propiedad de las firmas TWG SH, LLC y THE WINE GROUP, INC., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 277 de fecha 7 de diciembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-31850816-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.01.16 19:33:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.16 19:33:37 -03'00'